

Политика в отношении обработки персональных данных

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее — «Политика») направлена на защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные которых обрабатываются интернет-сервисом «My Muse», расположенным в сети Интернет по адресу: <https://mymuseclub.com/> (далее — «Оператор»), самостоятельно либо совместно с другими лицами. Оператор самостоятельно организует и (или) осуществляет обработку персональных данных, определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, а также действия и операции, совершаемые с персональными данными.

1.2. Политика разработана в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — «ФЗ «О персональных данных»).

1.3. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с частью 1 статьи 14 ФЗ «О персональных данных», и является общедоступным документом, размещённым на сайте Оператора.

1.4. Основные термины и понятия:

Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Сайт — совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна и программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет.

Пользователь сайта (далее — «Пользователь») — субъект персональных данных, лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет и использующее Сайт для оформления заказа Услуги.

Услуга — услуга по организации сопровождения на мероприятиях, оказываемая Оператором в соответствии с публичной офертой, размещённой на Сайте.

Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для уточнения персональных данных).

Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

Конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

2.1. Оператор осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Контактные данные Оператора: телефон +7 (916) 861-45-08, адрес электронной почты ssuppor7mail@yandex.ru.

2.2. Индивидуальный предприниматель является лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных.

2.3. Использование Пользователем Сайта, в том числе оформление заказа Услуги, означает согласие с настоящей Политикой и условиями обработки персональных данных Пользователя. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен прекратить использование Сайта.

2.4. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает Оператор посредством Сайта.

2.5. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем.

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных данных, а также без такового в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку персональных данных.

3.4. К обработке персональных данных могут допускаться партнёры Оператора (в том числе лица, обеспечивающие техническое функционирование Сайта и приём платежей), в обязанности которых входит обработка персональных данных исключительно в объёме, необходимом для исполнения соответствующих функций.

3.5. Обработка персональных данных осуществляется путём:

- получения персональных данных непосредственно от субъекта персональных данных при заполнении формы заказа на Сайте;
- внесения персональных данных в реестры и информационные системы Оператора;
- использования иных законных способов обработки персональных данных.

3.6. Не допускается раскрытие третьим лицам, не обозначенным в настоящей Политике, и распространение персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.7. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную налоговую службу и иные уполномоченные органы государственной власти осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.8. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если срок хранения не установлен федеральным законом, договором или согласием субъекта персональных данных.

3.9. Цели обработки персональных данных:

3.9.1. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

3.9.2. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях:

- оформление и обработка заявок (заказов) Пользователей на оказание Услуги, размещённой на Сайте;
- идентификация Пользователя, обратившегося через Сайт;
- установление и поддержание связи с Пользователем, направление уведомлений и информации, касающихся оформленного заказа;
- заключение и исполнение договора на условиях публичной оферты, размещённой на Сайте;
- ведение бухгалтерского и налогового учёта в связи с исполнением договорных обязательств;
- обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- иных целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.10. Категория субъектов персональных данных, в отношении которых ведётся обработка: физические лица, оформившие заказ Услуги на Сайте (Пользователи).

3.11. Перечень обрабатываемых персональных данных: имя; номер контактного телефона; адрес электронной почты.

3.12. Уничтожение персональных данных на электронных носителях осуществляется путём стирания или форматирования носителя; факт уничтожения подтверждается документально.

4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ДОГОВОРАМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц по договорам гражданско-правового характера, заключённым в порядке акцепта публичной оферты, размещённой на Сайте, в рамках правоотношений, урегулированных частью второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.2. Оператор обрабатывает персональные данные по указанным договорам в целях:

- заключения и исполнения договора на оказание Услуги;
- установления обратной связи с Пользователем, включая направление организационных сообщений по оформленному заказу;
- предоставления Пользователю клиентской поддержки при возникновении вопросов, связанных с использованием Сайта;
- иных целях, не запрещённых ФЗ «О персональных данных».

4.3. Обработка персональных данных Пользователя по указанным договорам осуществляется в течение срока действия договора, а также в течение сроков хранения документов, установленных законодательством Российской Федерации (в том числе для целей бухгалтерского и налогового учёта).

4.4. Оператор обрабатывает следующие персональные данные по договорам гражданско-правового характера: фамилия, имя; номер телефона; адрес электронной почты.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Оператор является ответственным за организацию обработки персональных данных.

5.2. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных для обеспечения их конфиденциальности и защиты от неправомерных действий, в том числе:

- обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Политике на Сайте;
- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;
- устанавливает правила доступа к персональным данным Пользователя, обрабатываемым в информационной системе Оператора;
- применяет организационные и технические меры и средства защиты информации, необходимые для достижения установленного уровня защищённости персональных данных;
- осуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принимает меры по реагированию.

5.3. Источником информации обо всех персональных данных является непосредственно сам Пользователь.

5.4. Оператор не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.

5.5. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено договором либо законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае отзыва согласия на обработку либо достижения целей обработки Оператор обязуется прекратить обработку и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты отзыва согласия или достижения цели обработки.

5.7. Система защиты персональных данных Оператора соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

6. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Субъект персональных данных имеет право:

- на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и информации, касающейся их обработки;
- на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;
- на обжалование действий или бездействия Оператора в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) либо в судебном порядке.

6.2. Для реализации своих прав субъект персональных данных вправе обратиться к Оператору, направив сообщение на электронный адрес ssuppor7mail@yandex.ru. Запрос должен содержать сведения, указанные в части 3 статьи 14 ФЗ «О персональных данных».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Оператор, не исполнивший свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Оператор не несёт ответственности в случае утраты или разглашения персональных данных, если такие данные:

- стали публичным достоянием до их утраты или разглашения;
- были получены от третьей стороны до момента их получения Оператором;
- были разглашены с согласия Пользователя.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и Оператором, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

8.2. Получатель претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня её получения письменно уведомляет заявителя о результатах рассмотрения претензии.

8.3. При недостижении соглашения спор передаётся на рассмотрение в судебный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту государственной регистрации Оператора.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия субъекта персональных данных.

9.2. Новая редакция Политики вступает в силу с момента её размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией.

9.3. Текст Согласия на обработку персональных данных является неотъемлемой частью настоящей Политики.

Оператор:

Электронная почта: ssuppor7mail@yandex.ru